

병무청 성희롱·성폭력 예방 및 처리에 관한 규정 일부개정

1. 개정 이유

성희롱·성폭력 규정 대상 적용 범위를 고용관계에 있는 모든 직원으로 확대하여 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 피해자 보호를 강화하고, 상급 기관의 관리·감독 근거를 명확히 하여 사전 예방체계를 구축하려는 것임.

2. 주요 내용

가. 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 처리에 관한 규정 적용대상 확대 (제2조)

1) 소속직원 뿐만 아니라 고용관계가 있는 모든 대상으로 명시, 적용범위 확대

2) 신고인, 참고인 등 피해자 보호범위 구체화하여 명시(신설)

나. 소속기관 성희롱·성폭력 관련 사항을 점검할 수 있도록 상급기관의 관리·감독 권한 신설(제4조의4 신설)

1) 성희롱·성폭력예방을 위하여 소속기관의 사전 조치 등을 병무청장이 점검이 가능하도록 규정 명시

2) 기관장이 행위자인 경우 기관에서 사건을 은폐 또는 축소할 우려가 있으므로 상급기관에서 조사를 이관받아 진행하고 조사 이후 절차도 지휘·감독할 수 있도록 함

다. 고충상담원 지정 시 외부전문가 포함·지정하도록 의무화(제5조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 양성평등기본법, 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 국가공무원 성희롱·성폭력 신고처리 업무지침

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

병무청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 처리에 관한 규정 일부개정

병무청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 처리에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 중 "병무청과 그 소속기관 직원(병무청장 및 소속기관장과 고용관계가 있는 사람을 포함한다)"을 "병무청장과 소속기관의 장 및 그 소속 구성원(병무청장 또는 소속기관의 장과 고용관계에 있는 모든 자)"으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 이 규정의 피해자 보호는 피해자뿐 아니라 신고인, 참고인, 대리인에게도 적용된다.

제4조의4를 다음과 같이 신설한다.

제4조의4(상급기관의 관리·감독) ① 병무청장은 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 위하여 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 방지조치 등 관련 사항을 점검할 수 있다.

② 성희롱·성폭력·스토킹 행위자가 소속기관장인 경우에는 제9조에도 불구하고 지체없이 병무청장에게 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 병무청장의 지휘·감독을 받도록 한다.

③ 제2항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 피해자와 행위자에게 그 사실을 알려주어야 하고 피해자 보호조치를 취해야 한다.

제5조제3항 중 "인사·감사 또는 복무 담당자, 성희롱·성폭력·스토킹, 양성평등"을 "인사·감사·복무 담당자와 성희롱·성폭력·스토킹·양성평등"으로 한다.

제19조 중 "2024년 7월 1일"을 "2025년 7월 1일"로 한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정
제2조(적용 범위) 이 규정은 병무청과 그 소속기관 직원(병무청장 및 소속기관장과 고용관계가 있는 사람을 포함한다)에게 적용되며, 병무청장 및 소속기관장의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해를 포함한다.	제2조(적용 범위) ① ----- 병무청장과 소속기관의 장 및 그 소속구성원(병무청장 또는 소속기관의 장과 고용관계에 있는 모든 자)----- ----- -----.
<신 설>	② 이 규정의 피해자 보호는 피해자뿐 아니라 신고인, 참고인, 대리인에게도 적용된다.
<신 설>	제4조의4(상급기관의 관리·감독) ① 병무청장은 성희롱·성폭력·스토킹 예방을 위하여 소속기관의 성희롱·성폭력·스토킹 방지조치 등 관련 사항을 점검할 수 있다. ② 성희롱·성폭력·스토킹 행위자가 소속기관장인 경우에는 제9조에도 불구하고 지체없이 병무청장에게 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 이관하고,

제5조(성희롱·성폭력 고충상담 창구 및 고충상담원) ①·② (생략) ③ 제2항에 따른 고충상담원은 인사·감사 또는 복무 담당자, 성희롱·성폭력·스토킹, 양성평등 관련 외부 전문가를 포함하여 2인 이상으로 하고, 남성 및 여성 공무원이 반드시 각 1인 이상 포함되어야 한다. ④·⑤ (생략)	이후의 조치도 병무청장의 지휘·감독을 받도록 한다. ③ 제2항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 피해자와 행위자에게 그 사실을 알려주어야 하고 피해자 보호조치를 취해야 한다. 제5조(성희롱·성폭력 고충상담 창구 및 고충상담원) ①·② (현행과 같음) ③ ----- 인사·감사·복무 담당자와 성희롱·성폭력·스토킹·양성평등 ----- ----- -----. ④·⑤ (현행과 같음)
제19조(재검토기한) 병무청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제19조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- 2025년 7월 1일 ----- ----- ----- -----.